附件

贺州市八步区“11·24”较大道路交通事故调查报告

2020年11月24日21时25分许，贺州市八步区所辖G78汕昆高速公路629公里+800米（桂林方向），发生一起重型半挂牵引车追尾小型普通客车的较大道路交通事故，事故造成小型普通客车上3人当场死亡、4人受伤、两车不同程度损坏，直接经济损失约1.5万元。

接到事故报告后，贺州市委、市政府领导高度重视，立即启动应急响应。第一时间组织公安、应急、消防、医疗等部门前往现场救援。

2020年11月26日，贺州市人民政府召开了八步区“11·24”较大道路交通事故调查工作部署会议，邀请市纪委监委机关参加会议。并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，于11月27日成立八步区“11·24”较大道路交通事故调查组，事故调查组由市政府副秘书长担任组长，市公安局、市公安局交警支队、市交通运输局、市应急管理局、市总工会、八步区政府相关领导和人员组成，全面负责事故调查工作。

调查期间，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的过程和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年11月24日，肖志龙驾驶粤BBC926号重型半挂牵引车牵引粤BQY73挂号重型集装箱半挂车沿G78汕昆高速公路上行线由怀集往贺州市(桂林方向)行驶，当日21时25分许，该车行驶至629公里+800米处时，因未与前方车辆保持必要的安全距离，追尾碰撞前方同向同车道由颜道安驾驶的贵DYH677号小型普通客车，造成贵DYH677号小型普通客车上乘员陈正凤、李仕焕，李仕林三人死亡，吴天洪、张西春两人受轻伤，杜春蓉、黄廷芬两人受轻微伤，两车不同程度损坏的较大道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

2020年11月24日21时31分，贺州市公安局交通警察支队高速公路管理三大队值班民警接到“110”指挥中心指令于21时35分出警赶赴事故现场。正在事故现场附近汕昆高速公路白马服务区执勤的贺州市公安局交警支队高速公路管理三大队、贺州市公安局八步分局、武警执勤警员立即对事故现场进行先期维护和救援，事故处警民警于当日22时13分到达事故现场并展开现场勘查工作，随后将现场初步情况向交警指挥中心报告。

贺州市、八步区党委政府接到报告后立即启动应急响应，贺州市应急管理局局长刘宁、副局长杨智辉，贺州市公安局副局长黄炳胜、贺州市公安局交警支队支队长李金洲，八步区委常委、常务副区长雷天等领导先后赶到事故现场指挥事故救援和现场处置工作。出差在外的贺州市人民政府副市长、贺州市公安局党委书记、局长莫建平接到报告后，立即作出指示：“迅速组织精干力量做好现场救援、勘查取证，及时查明事故原因，全力救治伤员、做好死者善后、家属接待安抚工作，有效管控舆情，采取一切措施加强道路安全管理，努力减少道路交通事故特别是群死群伤事故的发生，为东盟博览会顺利召开创造安全畅通的交通环境”。

11月26日，贺州市人民政府召开了八步区“11·24”较大道路交通事故调查工作部署会议，邀请市纪委监委参加会议。并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，于11月27日成立八步区“11·24”较大道路交通事故调查组，事故调查组由市政府副秘书长严省益担任组长，市公安局、市公安局交警支队、市交通运输局、市应急管理局、市总工会、八步区政府相关领导和人员组成，全面负责事故调查工作。

事故发生后，贺州市政府相关部门积极应对善后救援工作，肇事方和保险公司已先行向事故中的3名死者家属垫付死亡丧葬费12万元，3名死者的家属于12月7日将遗体火化，受伤人员得到妥善治疗且伤势平稳，未出现因处置不当导致死者家属、伤者及其

家属上访、闹访等情况。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况

1.粤 BBC926 号重型半挂牵引车：品牌型号：解放牌 CA4250P66K24T1A，车辆识别代号：LFWSRXSJ2F1F11250，发动机号码：52569604，出厂日期：2015 年 05 月 26 日，注册日期：2015 年 06 月 09 日，检验有效期至 2021 年 06 月 30 日，所有人：深圳市众合达物流有限公司，实际所有人为肖志龙，使用性质：货运，车辆准牵引总质量 39355kg，营运证号为粤交运管深字 002596431 号，有效期至 2021 年 6 月，等级评定是二级；发证机关：深圳市交通运输局。车辆投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：PDZA202044030000229337，保险期限：自 2020 年 06 月 04 日 0 时起至 2021 年 06 月 03 日 24 时止，商业保险单号：PDAA202044030000239284，保险期限：自 2020 年 06 月 04 日 0 时起至 2020 年 12 月 03 日 24 时止。

2.粤 BQY73 挂号重型集装箱半挂车：品牌型号：中集牌 ZJV9402TJZSZ，车辆识别代号：LJRC15386F1018605，出厂日期：2015 年 05 月 12 日，注册日期：2015 年 05 月 27 日，检验有效期至 2021 年 05 月 31 日，所有人：深圳市众合达物流有限公司，实际所有人为肖志龙，使用性质：货运，核定载质量 33550kg。营运证号为粤交运管深字 002580445 号，有效期至 2021 年 3 月，发证机关：深圳市交通运输局。事故发生时该车实载 30090kg 百货用品。

3.贵DYH677号小型普通客车：品牌型号：五菱牌LZW6478JBY，车辆识别代号：LZWADAGA6JE145901，发动机号码：UJ22521169，出厂日期：2018年02月27日，注册日期：2018年05月29日，检验有效期至2021年05月31日，所有人：思南和力网络预约电招出租汽车有限公司，实际所有人为颜道安。使用性质：预约出租客运，车辆核载7人，事故发生时实载8人（驾驶员1人，乘员7人）。车辆投保公司：阳光保险集团财产保险公司，交通事故责任强制保险单号：1259050720200006774，保险期限：自2020年06月25日16时00分起至2021年06月25日16时00分止，商业保险单号：12059052820200033350，保险期限：自2020年06月25日00时00分起至2021年06月24日24时00分止。该车第二排两个座位之间加装有一个固定座位，属擅自改装行为。事故现场该车上提取到一本编号为黔交运管许可铜仁字5206240017415号中华人民共和国网络预约出租汽车运输证，运输证登记的车辆号牌为贵DYH677（蓝色），经铜仁市交通运输局通过贵州省道路运输综合管理云平台查询，未查到该车辆办证信息。

4.车辆状态：（1）粤BBC926重型半挂牵引车近三年违法记录情况：有1条于2018年11月27日在桂林市灵青路违反禁行标志的道路交通违法记录未处理。（2）贵DYH677号小型普通客车近三年违法记录情况：有2条道路交通违法记录未处理，分别是2020年2月5日在G78汕昆高速大桂山隧道、2020年10月22日在G78汕昆高速石板尾隧道车辆超速10%以上20%以下。

5.经调查，以上三辆车的车辆《合格证》与《道路机动车辆生产企业及产品公告》记载的内容相符；车辆注册登记过程符合《机动车登记规定》公安部令第124号等现行法律法规规章的规定，车辆安全技术检验和核发检验合格标志均符合规定， 贵DYH677号小型普通客车属于未取得营运资质的车辆。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.粤BBC926号重型半挂牵引车驾驶员肖志龙，男，出生日期：1979年02月22日，住址：四川省营山县青山乡双马村二组，准驾车型：A2，档案编号：511300730207，初次领证日期：2007年03月29日，有效期：2013年03月29日至2023年03月29日，发证机关：四川省南充市公安局交通警察支队车管所，累积记分6分，当前状态：正常。从业资格类型：货物运输驾驶员，从业资格证号：XXXXXX，有效期至2021年7月3日止。经公安交通管理综合应用平台查询，未查询到近三年交通违法记录。

肖志龙机动车驾驶证取得情况：2014年12月22日经南充市中心医院体检合格获得机动车驾驶人身体条件证明，同日向四川省南充市公安局交通警察支队车辆管理所申请增加准驾车型A2，2014年12月25日通过科目一考试，2015年1月26日通过科目二考试，2015年2月6日通过科目三考试，2015年2月12日通过科目三安全文明驾驶常识考试。

2.贵DYH677号小型普通客车驾驶员颜道安，男，出生日期：1981年12月28日，住址：贵州省思南县大坝场镇小德浩村上寨组，

准驾车型: C1E, 档案编号: 522200739301, 初次领证日期: 2009 年 09 月 17 日，有效期: 2015 年 09 月 17 日至 2025 年 09 月 17 日，目前累积记分为 0 分, 当前状态: 正常, 发证机关: 贵州省铜仁市公安局交通警察支队车辆管理所, 从业资格证类型: 网络预约出租汽车驾驶员, 资格证号: XXXXXXX。经铜仁市思南县公安局交警大队查询，从 2017 年 8 月 23 日至 2020 年 6 月 2 日共有交通违法行为 13 条，均已处理。

颜道安驾驶证取得情况: (1)2007 年 11 月 29 日经思南县民族中医医院体检合格取得身体条件证明并于同日向思南县交警大队申请准驾车型 E 的机动车驾驶证，2008 年 7 月 18 日在思南县交警大队考点通过科目一考试，2009 年 9 月 16 日通过科目二考试，2009 年 9 月 17 日通过科目三考试，同日核发准驾车型为 E 的机动车驾驶证。(2) 2013 年 5 月 24 日经思南县民族中医医院体检合格取得机动车驾驶人身体条件证明，同日向铜仁市公安局交通警察支队车辆管理所申请增加准驾车型 C1，在思南铜南考场分别于 2014 年 3 月 17 日通过科目一考试、2014 年 4 月 29 日通过科目二考试、2014 年 5 月 30 日通过科目三考试、2014 年 12 月 10 日通过科目三安全文明驾驶常识考试后核发准驾车型为 C1E 的机动车驾驶证。(3)2015 年 9 月 17 日，经思南县民族中医医院体检合格取得机动车驾驶人身体条件证明，同日向铜仁市公安局交通警察支队车辆管理所申请机动车驾驶证有效期满换证。

经以上审查，肖志龙、颜道安二名驾驶员在获取机动车驾驶证、

审验驾驶证和有效期满换证的过程符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第111号和第123号）相关规定。

3.贵DYH677号小型普通客车乘员及伤亡情况

（1）李仕林，男，出生日期：1966年03月27日，住址：贵州省石阡县大沙坝乡大沙坝村环田沟组，第一位上车的乘员，在广东省广州市黄埔区开创大道上车，坐第三排左侧（车头方向，下同）座位，事发时未系安全带，当场死亡。

（2）李仕焕，男，出生日期：1977年12月07日，住址：贵州省石阡县大沙坝村环田沟组，第四位上车的乘员，在广东佛山市南海区海八西路上车，坐第三排中间座位，事发时未系安全带，当场死亡。

（3）陈正凤，女，出生日期：1979年02月24日，住址：贵州省石阡县大沙坝村环田沟组，第六位上车的乘员，在广东佛山市里水镇里广路61号洲村市场上车；坐第三排右侧座位，事发时未系安全带，当场死亡。

（4）张西春，女，出生日期：1972年05月13日，住址：贵州省思南县天桥乡黄河村商木沟组，第三位上车的乘员，在广东省广州市番禺区蔡边二村附近（距离黄廷芬上车地点几百米的位置）上车，坐第二排左侧位置，事发时未系安全带，轻伤二级，于2020年12月26日从贺州市人民医院出院回家。

（5）吴天洪，男，出生日期：1974年06月04日，住址：贵州省思南县天桥乡梧桐村杜家寨组，第五位上车的乘员，在广东佛山市

顺德区安富村上车；坐第二排中间座位，座位无安全带，轻伤一级，于2021年1月5日从贺州市人民医院出院回家。

（6）黄廷芬，女，出生日期：1974年07月28日，住址：贵州思南县天桥乡甘溪村青杠坪组，为第二位上车的乘员，在广东省广州市番禺区蔡边二村附近上车，坐前排右侧副驾驶员座位，事发时系有安全带，轻微伤，于2020年12月26日从贺州市人民医院出院回家。

（7）杜春蓉，女，出生日期：1986年02月01日，住址：贵州省思南县大坝场镇红联村拖船沟组，第七位上车的乘员，在广东佛山市三水区虹岭路上车，坐第二排右侧座位，事发时未系安全带，轻微伤，于2020年12月13日从贺州市人民医院出院回家。

4.根据颜道安询问笔录及贵DYH677号小型普通客车乘员询问笔录反映，事发前上述乘员分别与颜道安达成口头协议，颜道安驾车从广州市黄埔区至广州市三水区沿途搭载运送上述乘员回家，到达目的地后乘员每人支付人民币350元给颜道安作为车费，颜道安的行为涉嫌利用无营运资质的客车从事非法道路营运载客。

（三）事故现场道路及天气情况

1.事故发生地贺州市八步区灵峰至沙田高速公路路段处于国家高速公路网汕头至昆明高速公路（G78）广西贺州市八步区境内，起于灵峰镇灵峰村桂粤交界处，止于沙田镇道石村，是国家高速公路网规划“九纵十八横”布局中的重要路段，是国家西南地区经广西贺州通往粤、港、澳最便捷的通道之一，也是广州至桂林的主

要通道。2005 年国家发改委同意建设，2006 年设计完成，2010 年 9 月建成通车。全长 76.4 公里，总投资 39.12 亿元，每公里造价约 5120 万元。设计时速 100 公里/小时，路基宽度 2600cm，除隧道外均为沥青混凝土路面，全线设置有 5 个收费站，2 对服务区，1 对停车区。

2.事故现场位于 G78 汕昆高速公路上行线 629 公里+800 米处，距离白马服务区入口约 1 公里，呈南北走向，往北通往广西贺州市，往南通往广东省怀集县，沥青路面，公路中心设有波型钢护栏隔离绿化带。道路为单向三车道，其中有两条行车道和一条应急车道，行车道之间有白色虚线分隔，行车道与应急车道之间有白色实线分隔，行车道宽均为 375cm，应急车道宽为 280cm。事故路段为平缓的下坡直路，视距良好，现场测量事发路段坡度-2.5%。该路段路面平整，道路路缘标线、中心分隔标线、标志标牌完整清晰，安全设施齐全有效，近三年来该路段 3 公里内共发生简易程序处理的道路交通事故 44 起，未列入事故多发隐患路段进行整改。

3.根据贺州市气象科技服务中心提供的气象资料证明显示：2020 年 11 月 24 日 18 时至 11 月 25 日 1 时八步区信都镇自动气象观测站无降雨。事故现场勘查相关证据也证实，事故发生时事故现场路段天气晴朗，路面干燥。

（四）事故现场勘查情况

1.道路勘查情况

（1）事故现场位于 G78 汕昆高速公路上行线 629 公里+800 米

处，距离白马服务区入口约1公里，呈南北走向，往北通往广西贺州市，往南通往广东省怀集县，沥青路面，公路中心设有波型钢护栏隔离绿化带。道路为单向三车道，有两条行车道和一条应急车道，行车道之间有白色虚线分隔，行车道与应急车道之间有白色实线分隔，行车道宽均为375cm，应急车道宽为280cm。事故路段为平缓的下坡直路，视距良好，现场测量事发路段坡度-2.5%。

（2）事故路段交通标志标牌设置情况：在G78汕昆高速公路上行线629公里+807米快车道与中央隔离护栏之间白色实线处由南往北设置有反光锥筒，第一个反光锥筒设置在上行线629公里+807米处，由南往北依次摆放延伸至上行线630公里+500米白马服务区匝道入口处；上行线629公里+771米中央隔离绿化带处设置有“靠右侧道路行驶”交通标志牌；上行线629公里+766米中央隔离绿化带处设置有红蓝爆闪警示灯；上行线629公里+614米中央隔离绿化带处设置有“禁止超车”交通标志牌；上行线629公里+604米右侧应急车道旁摆放有“前方1.5公里警察查车，请靠右侧道路行驶”提示牌；上行线629公里+580米中央隔离栏绿化带处设置有“靠右侧道路行驶”交通标志牌；上行线629公里+552米中央隔离绿化带和右侧应急车道旁均设置有“最高限速60公里”交通标志牌；上行线629公里+542米中央隔离绿化带处设置有“靠右侧道路行驶”交通标志牌、红蓝爆闪警示灯；上行线629公里+468米右侧应急车道旁摆放有“前方左侧道路变窄”交通标志牌、中央隔离绿化带处设置有“靠道路右侧行驶”交通

标志牌；上行线629公里+366米中央隔离绿化带设置有“前方左侧道路变窄”交通标志牌，上行线629公里+342米中央隔离绿化带设置有“靠右侧道路行驶”交通标志牌；上行线629公里+336米中央隔离绿化带和右侧应急车道旁均设置有“最高限速60公里”交通标志牌；上行线629公里+190米右侧应急车道旁摆设有“前方两公里警察查车，请靠右侧道路行驶”提示牌；上行线629公里+110米中央隔离绿化带和右侧应急车道旁均设置有 “最高限速80公里”交通标志牌。

2.车辆勘查情况

粤BBC926号重型半挂牵引车车头正面与贵DYH677号小型普通客车车尾碰撞，粤BBC926号重型半挂牵引车车头前挡风玻璃损坏，中网损坏，车头前护杠向内凹陷变形，前护杠圆形螺丝固定位处有明显碰撞痕迹；贵DYH677号小型普通客车车尾严重损坏，尾部向内凹陷变形，后挡风玻璃破碎，车顶安装的行李架上行李损坏、后位灯损坏、灯壳破碎，该车在车辆第二排中间加装一个座位，属擅自改变车辆技术参数的违法行为。

3.车辆行驶记录仪情况

粤BBC926号重型半挂牵引车驾驶室内安装有车辆行驶记录仪；贵DYH677号小型普通客车安装有车辆行车记录仪。两车驾驶室正前方有车载视频记录影像并依法提取，两车的车载记录仪处于有效工作状态。

4.肇事车辆行驶轨迹

（1）粤BBC926重型半挂牵引车事发当日行驶轨迹:

16时14分至16时29分在广东省广州市增城区S379省道停车11分49秒;

16时42分由广东省广州市增城区进入济广高速;

18时33分由肇花高速进入二广高速;

19时10分进入广宁服务区停车47分钟30秒;

20时01分重新驶入二广高速;

20时56分由二广高速进入G78汕昆高速;

21时24分行驶至G78汕昆高速事故路段;

21时25分许发生事故停车8分24秒;

21时36分驶入白马服务区。

（2）贵DYH677号小型普通客车事发当日行驶轨迹:

10时19分从广州番禺区富景苑附近出发;

11时10分至11时12分在广州黄埔区云埔街道公交车站停留1分15秒;

11时16分至11时18分在广州黄埔区云埔街道果园五路停留2分20秒;

11时25分至11时51分在广州黄埔区云埔街道建业二路停留26分15秒;

11时53分至11时55分在广州黄埔区云埔街道骏业卢停留1分42秒;

12时35分至12时50分在广州番禺区集耀广场停留15分14

秒;

12 时 51 分至 12 时 57 分在广州番禺区蔡二幼儿园停留 6 分钟;

13 时 53 分至 14 时 55 分在广东佛山市南海区时利和停留 1 小时 2 分;

15 时 45 分至 15 时 57 分在广东佛山市顺德区富休闲公园停留 12 分钟;

17 时 19 分至 17 时 22 分在广东佛山市南海区里广路停留 3 分钟;

18 时 28 分至 18 时 58 分在广东佛山市三水区西南街道停留 31 分钟;

19 时 01 分至 19 时 31 分在广东佛山市三水区平岗村小食店停留 28 分钟;

19 时 39 分由广东佛山市三水区南丰大道进入二广高速;

20 时 58 分沿二广高速经过怀集西立交桥;

21 时 02 分沿二广高速由鹤塘立交进入 G78 汕昆高速;

21 时 24 分行驶至 G78 汕昆高速事故路段;

21 时 25 分许发生事故停车 8 分 24 秒;

21 时 36 分驶入白马服务区。

（五）检验鉴定情况

1.驾驶人血液毒物检测

（1）《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》〔2020〕毒鉴字

第 796 号：依据检验结果，送检肖志龙血液（样本编号：SBSJDJ2020796）中未检测出乙醇成分。

（2）《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》〔2020〕毒鉴字第 797 号：依据检验结果，送检颜道安血液（样本编号：SBSJDJ2020797）中未检测出乙醇成分。

（3）交警部门于事故当日对肖志龙、颜道安进行吸毒检测，两人检测结果均为阴性。

2.车辆检验鉴定

（1）《安徽中衡司法鉴定中心司法鉴定意见书》〔2020〕痕迹鉴字第 12057 号：送检的粤 BBC926 号重型半挂牵引车/粤 BQY73 挂号重型集装箱半挂车的制动性能不合格；转向性能有效；前照灯性能不合格；轮胎磨损程度不合格。送检的贵 DYH677 号小型普通客车的制动性能有效；转向性能有效；前照灯不合格；右转信号灯的右前转向灯正常有效、右后转向灯在事故中损坏无法检测；制动灯及后位灯在事故中损坏无法检测；安全带装置中的正、副驾驶座椅的安全带正常有效，其余座椅的安全带在事故中损坏。

（2）《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》广东中智痕迹司法鉴定所〔2020〕鉴字第 GSJ1594V1 号：贵 DYH677 号小型普通客车事发时采取制动措施前的行驶速度约 21 公里每小时。

（3）《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》广东中智痕迹司法鉴定所〔2020〕鉴字第 GSJ1594V2 号：粤 BBC926 号重型半挂牵引车牵引粤 BQY73 挂号重型集装箱半挂车事发时采取制动

措施前的行驶速度为89公里每小时。

3.尸体、伤情检验鉴定

经广西南宁市中一司法鉴定所鉴定意见如下:

(1)死者李仕焕: 符合道路交通事故所致的严重颅脑损伤死亡。

(2)死者陈正凤: 符合道路交通事故所致的严重颅脑及胸腔脏器损伤死亡。

(3)死者李仕林: 符合道路交通事故所致的严重胸腹腔脏器损伤死亡。

(4)伤者吴天洪: 伤后目前人体损伤程度为轻伤一级。

(5)伤者张西春: 伤后目前人体损伤程度为轻伤二级。

(6)伤者黄廷芬: 伤后目前人体损伤程度为轻微伤。

(7)伤者杜春蓉: 伤后目前人体损伤程度为轻微伤。

(六)事故单位情况

1.深圳市众合达物流有限公司

地址: 广东省深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦B809,私营企业,统一社会信用代码: 914403003350800066,法定代表人: 钟培育,成立日期: 2015年3月23日,公司在册员工37人,在深圳市交通运输局备案取得证号为440300172071的道路运输许可证,证件有效期为2019年4月29日至2023年4月28日,主要经营范围是普通货运、货物专用运输(集装箱),营运车辆28辆,其中6辆为挂靠车辆。

2.思南和力网络预约电招出租汽车有限公司

地址：贵州省铜仁市思南县关中坝街道沙洲社区小河沟组，私营企业，统一社会信用代码：91520624MA6DP21U3A，成立日期：2016年11月22日，成立时法定代表人：蒋清和。2019年11月06日，公司法定代表人变更为安廷义，经营范围：网络预约出租汽车，经营模式：车辆无一般传统出租汽车的外观标识，乘客不能通过车辆外观辨识在路面拦车搭乘，必须通过互联网上订车平台预约后，由平台接单、派车进行营运，登记注册车辆有29辆小型普通客车，其中26辆为挂靠车辆。

（七）辖区大队勤务安排情况

贺州市公安局交通警察支队四（高速三）大队事发当日勤务安排：

1.根据广西公安厅交警总队关于东盟博览会安保工作方案要求，曾宏忠副大队长带领辅警2人16时—24时在G78汕昆高速公路上行线白马服务区内参加东盟安保检查工作。白马服务区执勤点的安全防护设施设置符合公安部《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》第十五条第一款：“综合道路类型、通行条件、潜在风险等因素，执勤点安全防护区域设置分为五个等级：（一）一级防护：在距执勤点来车方向1000米外开始设置预警区，300米外开始设置警戒区”；第十六条第二款：“需要将高速公路上的车辆引导至服务区、停车区，或实施管控分流时，适用一级防护。在夜间或者遇有雨、雪、雾、霾、冰冻等恶劣道路通行条件时，在一级防护基础上适当延长安全防护区域设置距离”要求。

2.事发当日，灵峰中队、二中队应急巡逻组按照大队日常安排对辖区道路进行巡逻管控。

3.刘粤副大队长带领大队民、辅警共25人于当晚21时在八步区信都镇街道开展夜查酒驾整治行动。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.粤BBC926重型半挂牵引车驾驶员肖志龙驾驶制动性能、灯光性能、轮胎花纹深度不符合技术标准的重型半挂牵引车上道路行驶，在通过有限速路段时超速行驶，在遇前方同向同车道行驶的车辆时未保持足以采取制动措施的安全距离，与前方同车道行驶的小型普通客车发生追尾碰撞。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”第四十三条第一款：“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。……”《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条：“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。”之规定。肖志龙安全意识淡薄，思想麻痹，驾车上路行驶前没有对车辆的技术状况进行检查，对轮胎花纹深度、制动性能、灯光不符合技术要求等容易发现的安全隐患没有及时进行排查整改，在行车过程戴蓝牙耳机，在有提示、警示标志牌提示醒示的路段上，未注意与前车保持足以紧急制动的安全距

离，其违法过错行为在事故中所起的作用大，是造成此事故发生的主要原因。

2.贵DYH677号小型普通客车驾驶员颜道安驾驶改变机动车已登记的结构、构造和特征且载人超过核定的载人数的机动车上道路行驶时，未督促车上乘员系紧安全带，导致发生事故时加重了事故的损害后果。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第(一)项：“任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造和特征；”第四十九条：“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。”《广西壮族自治区道路交通安全条例》第四十条第二款：“机动车行驶时，驾驶人和乘坐人员应当按规定使用安全带。驾驶人应当督促乘坐人员使用安全带。”之规定。颜道安安全意识、法律意识极其淡薄，驾驶无营运资质、擅自加装座位的客车长期载客非法营运，超员，行车过程未督促所有乘员系好安全带，通过微信群获知交警部门执勤地点，欲在高速公路停车下客逃避检查处罚，其违法过错行为在事故中所起的作用小，是造成此事故发生的次要原因。

3.事故发生后肖志龙在现场即使用手机17729824136报警，肖志龙、颜道安经观察未能准确判断车上乘员的受伤程度的情况，处在夜间无路灯照明，车流量大且车速快的高速公路上，认为存在发生二次事故的危险，双方协商一致同意将两辆车移动至白马服务区等待医疗急救及交警处理。综合事故发生的经过及现场救援情

况、办案部门调查取证得到的证据，肖志龙及颜道安将肇事车辆从事故现场移至白马服务区安全处等待救援，且未隐瞒事故事实，未导致事故事实无法查清，不是逃避责任的行为，不认为是造成此事故发生的违法过错行为。

4.贵DYH677号小型普通客车乘员陈正凤、李仕焕，李仕林、吴天洪、张西春、黄廷芬、杜春蓉经事故调查无交通违法过错行为。

综合上述分析，贺州市公安局交通警察支队高速管理三大队根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条以及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，于2020年12月3日作出道路交通事故责任认定，确定：肖志龙承担事故主要责任；颜道安承担事故次要责任；乘员陈正凤、李仕焕，李仕林、吴天洪、张西春、黄廷芬、杜春蓉不承担事故责任。

（二）间接原因

1.有关运输企业安全生产主体责任落实不到位

（1）深圳市众合达物流有限公司安全生产主体责任不落实不到位。

一是规章制度落实不到位。企业法人钟培育对本公司的安全生产责任制和各项规章制度不熟悉，未按照公司制定的各项制度和操作规程对企业实施管理，各项制度均未落实到位。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“建立、健全本单位安全生产责任制。”；第二款“组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。”的规定。）

二是教育培训责任落实不到位。未按企业管理制度对驾驶员进行岗前培训，2020年以来至事故发生前，驾驶员安全教育培训未按时开展，安全教育流于形式。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三款“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”的规定。）

三是安全管理责任落实不到位。深圳市众合达物流有限公司对安全工作重视不够，管理不力，安全责任落实不到位，没有严格执行安全管理，对承包车辆疏于管理，未定期组织开展安全检查和隐患排查；企业未与驾驶员签订聘用合同，对驾驶员存在失管、漏管行为。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。）

（2）贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司安全生产主体责任缺失，非法从事道路运输经营

一是安全生产主体责任缺失，安全生产制度不落实。通过对贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司及法定代表人安廷义的调查，安廷义担任和力公司法定代表人以来，从未参与公司安全生产管理，不了解公司管理现状，不清楚公司安全生产管理制度是否健全完善，公司也不能向调查组人员提供相关公司安全生产管理制度。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“ 建立、健全本单位安全生产责任制。”；第二款“组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。”的规定。）

二是驾驶员教育培训缺失。未按企业管理制度制定对驾驶员岗前培训、安全教育等培训计划，公司不能向调查组人员提供车主、驾驶员的安全教育培训记录，未对实际车主肇事驾驶员颜道安进行安全教育培训。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三款“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”的规定。）

三是安全管理责任落实不到位。贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司对安全工作重视不够，管理不力，安全责任落实不到位，没有严格执行安全管理，没有明确安全管理人员，对公司所属车辆疏于管理，未定期组织开展安全检查和隐患排查，对公司驾驶员存在失管、漏管行为。（违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。）

四是贵DYH677车辆未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营。经调查组调查，贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司成立之初，由互联网约车平台武汉风韵出行科技有限公司铜仁分公司提供网上预约服务。2019年4月27日，和力公司与风韵平台正式终止业务合作，风韵平台不再提供网上平台预约服务，风韵平台在当日函告思南县交通运输局与和力公司终止业务合作，2019年5月7日，和力公司同意该公司23辆出租车退出风韵平台营运，同日，风韵平台申请注销这23辆车的网络预约出租汽车运输证并经思南县道路运输局同意，2019年5月

8日，铜仁市交通运输局审批同意注销和力公司这23辆网络预约出租汽车运输证。(违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三条“从事道路运输经营以及道路运输相关业务，应当依法经营，诚实信用，公平竞争。”的规定。)

2.有关监管部门履职情况及存在的问题

(1)深圳市交通运输局龙华管理局存在监管漏洞情况:深圳市众合达物流有限公司不按规范落实安全生产管理制度、不按规定组织实际车主和驾驶员进行安全培训教育、不按规定进行企业安全生产隐患排查整改、安全生产管理处于混乱状态，挂靠车主、驾驶员肖志龙长期在外运营不参加安全教育培训，安全意识不高、思想麻痹，涉事车辆存在技术隐患没有得到及时排查整改的行为，作为行业主管部门的深圳市交通运输局龙华管理局存在监管漏洞。

(2)思南县交通运输局存在打击整治非法营运职责落实不到位情况:2019年4月27日收到风韵平台的告知函，知悉和力公司与风韵平台终止合作，风韵平台不再为和力公司提供线上平台服务，于2019年5月7日在和力公司、风韵平台的网络预约出租车汽车运输证注销申请表上，审批同意注销和力公司23辆网络预约出租汽车运输证，明知和力公司所属车辆被注销网络预约出租汽车运输证，失去营运资质，存在非法营运的隐患而未采取有效措施督促该公司进行整改，涉事的贵DYH677号小型普通客车在失去营运资质后长期在思南县和广州市、佛山市之间往返载客涉嫌进行非法营运而未被查处。作为行业主管部门的思南县交通运输局

没有及时发现并督促企业整改，存在打击整治非法营运职责落实不到位情况。

（3）高速公路执法部门对重点道路交通违法行为不与前车保持必要安全距离、超员、擅自改装、非法营运载客等严重违法行为发现、查处能力不足不强，输入性的安全隐患突出：源头地、途经地、目的地的高速公路执法部门在分析研判、预警信息推送，跨区域、跨部门之间缺乏有效的沟通、协作机制，导致在“查、缉、打”上没有形成合力、管控思路没有突破、没有创新，不能适应新形势下预防和控制交通事故发生的要求。

（4）高速公路上非法营运载客违法行为存在监管职能覆盖不到位的漏洞：交通执法部门作为打击非法营运的执法部门，贺州市交通运输局执法支队未被授予高速公路管辖权，管辖高速公路的路政大队，未被授予查处非法载客营运违法行为的管辖权，高速公路上过境的非法营运载客违法车辆，到达目的地前极少驶出高速公路，交通执法部门很难在高速公路外执法时查处。

（三）事故暴露出的其他问题

1.关于编号为黔交运管许可铜仁字 5206240017415 号网络预约出租汽车运输证来源问题

经调查，该网络预约出租汽车运输证来源不明，且证件所用“铜仁市交通运输局行政审批专用章”印章来源不明，涉嫌伪造、买卖证件，伪造印章等刑事犯罪。

（四）事故性质

综上所述，经事故调查组认定，贺州市八步区“11.24”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）肖志龙。肇事的粤BBC926号重型半挂牵引车驾驶员，涉嫌的交通肇事罪，应追究刑事责任。贺州市交警部门已于2019年11月26日将该案以涉嫌交通肇事刑事案件立案侦查，同日对肖志龙采取刑事拘留的强制措施，12月8日贺州市八步区人民检察院作出批准逮捕决定。

（二）颜道安。贺州市公安局交通警察支队高速管理三大队已于2021年1月7日对贵DYH677号小型普通客车驾驶员颜道安事故中涉及的道路交通违法行为超员未达20%（车辆核载7人实载8人）、未督促车上所有乘员系安全带、擅自改变机动车已登记的有关技术数据（在车辆第二排中间加装一个座位）的违法行为作出处罚，共罚款四百元，记6分。并建议由贺州市公安局交通警察支队高速公路管理三大队对颜道安涉嫌非法营运载客的违法行为移送贺州市交通运输局依照相关法律法规进行调查处理。

（三）深圳市众合达物流有限公司及其法定代表人钟培育。深圳市众合达物流有限公司安全生产主体责任不落实不到位，各项安全生产制度只停留于墙上、台账上。没有按照安全生产主体责任对公司驾驶员进行安全生产教育和培训，安全教育流于形式。没有定期组织公司开展安全生产检查和隐患排查。

钟培育作为公司法定代表人对本公司的安全生产责任制度和各项规章制度不熟悉，不清楚，没有切实履行法人代表的主体责任，建议由深圳市相关职能部门对深圳市众合达物流有限公司及法定代表人钟培育依照相关法律法规进行调查处理。

（四）贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司及其法定代表人安廷义。思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司安全生产制度缺失。不能提供相关公司安全生产管理制度，没有明确公司安全生产管理机构和人员，没有组织公司驾驶员进行安全教育培训，没有组织对公司进行安全生产隐患排查，未督促不具备营运资质的车辆完善相关资质后上路营运。

安廷义作为公司法定代表人，从未参与公司安全生产管理，不了解公司管理现状，不清楚公司安全生产管理制度是否健全完善，没有切实履行法人代表的主体责任。建议由贵州省铜仁市相关职能部门对贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司及其法定代表人安廷义依照相关法律法规进行调查处理。

（五）深圳市交通运输局龙华管理局。鉴于深圳市众合达物流有限公司存在安全生产主体责任不落实不到位等问题，作为行业主管部门的深圳市交通运输局龙华管理局是否存在监管责任落实不到位的问题，建议由深圳市相关职能部门调查处理。

（六）贵州省铜仁市思南县交通运输局。鉴于思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司网约车经营资质已在该局注销，但公司名下贵 DYH677 车辆在从事非法营运活动，作为非法营运整治

主管部门贵州省铜仁市思南县交通运输局是否存在打击整治非法营运责任落实不到位的问题，建议由贵州省铜仁市相关职能部门调查处理。

（七）贵DYH677号小型普通客车网络预约出租汽车运输证。来源不明，且证件所用“铜仁市交通运输局行政审批专用章”印章来源不明。是否存在涉嫌伪造、买卖证件，是否存在涉嫌伪造印章等刑事犯罪，建议贺州市公安交警部门将上述线索移交贵州省铜仁市公安机关，由贵州省铜仁市公安机关对贵DYH677号小型普通客车的编号为黔交运管许可铜仁字5206240017415号中华人民共和国网络预约出租汽车运输证来源情况立案调查。

五、整改及防范措施建议

为深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上道路交通事故发生，提出以下事故防范措施建议：

（一）进一步落实道路货运企业安全生产主体责任

相关行业管理部门要进一步督促道路货运企业建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度、规范和技术标准。各类交通运输企业要针对内部管理不力，安全责任落实不到位，要明确整改时限和责任人，按照行业规范要求，认真落实整改。此事故涉及的各地人民政府及其相关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，秉持“两个至上”“三个必须”宗旨，采取有效措施，推动各类交通运输企业进一步完善交通安全规章制

度和工作流程，狠抓各项制度的落实。深圳市众合达物流有限公司、贵州省铜仁市思南县和力网络预约电招出租汽车有限公司要在组织架构、职责分工方面坚持“三管三必须”原则，明晰权责，理顺与合作经营者的权限和责任，对公司所有合作经营和挂靠经营者以及车辆立刻进行一次清理整顿，有不符合条件或要求的合作经营和挂靠经营者以及车辆，一律予以取缔。

（二）进一步加强对运输企业的安全监管

督促企业落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位。针对此次事故货运车辆为合伙挂靠性质，暴露出企业对此类车辆安全监管缺失、松懈，以及企业安全生产主体责任缺失、不落实不到位的安全隐患，行业主管部门必须深刻吸取这起事故的经验教训，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，进一步落实属地管理原则，明确部门职责，各司其职，加大道路运输企业安全监管力度，对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路运输企业，及时责令整改，整改仍不达标或拒不整改的，坚决责令停产停业或取消其相应经营资质。坚决避免类似事故重复发生

（三）进一步强化道路运输市场专项整治力度，落实行业监督管理责任

1.交通管理部门要严格落实“管行业必须管安全”的要求，要高度重视高速公路的安全管理工作。相关执法部门对于高速公路非法营运载客违法行为监管职能覆盖不到位的问题，要从落实客源地管辖的原则，履行好职责，建立行之有效的管控机制，加强非法营运载客违法行为的查处力度。

2.公安交警高速公路管理部门要根据辖区重点车辆运行轨迹、高频次、相对固定线路，利用技术平台大数据分析研判、排查识别超速、超员、超载、无证驾驶、疲劳驾驶、同车道未与前车保持必要的安全距离等严重违法行为，加强跨地域、跨部门的联系协调，打破信息沟通的屏障，灵活执勤场地的选择，创新道路交通违法行为查处勤务机制，实现信息共享，预警信息精准推送到路面执勤民警，形成“查、缉、打”一体高效的管控能力，解决高速公路发现难、查处难的问题，有效消除输入性交通安全隐患。及时将监控到的长期频繁往返某地的嫌疑车辆通报给客源地交通运输部门，由客源地交通运输部门落实属地管辖的原则，履行好职责，建立行之有效的管控机制。公安交警部门对于高速公路非法营运载客违法行为，要及时取证移交交通运输管理执法部门处理，消除安全隐患，达到犯罪的，移交司法机关追究其非法经营罪。

3.建议贵州省铜仁市开展一次网约车非法营运集中整治行动。

（四）进一步完善道路安全问题排查治理机制

要科学研究，因地制宜，进一步提升道路安全通行条件，逐步完成现有高速公路高风险路段整治提升工程。高速公路运营企业

应积极支持当地政府部门省际执法检查站、服务区检查站和沿路高科技监控设备卡点的建设，以创造高速公路良好的执法环境，保障执法部门安全高效开展执勤执法活动。公安和交通运输部门要进一步健全道路安全管理和隐患排查治理机制，落实信息通报、反馈机制，持之以恒抓好事故多发路段治理工作，有效提升道路安全通行条件。

（五）以事故为教训，举一反三，开展警示教育

切实增强做好道路交通安全管理工作的危机感、使命感、紧迫感，坚决防范较大及以上道路交通事故发生，贺州地处“湘、粤、桂”三省交界，交通状况复杂，公安交警、交通运输部门要严防输入性交通安全隐患，加大交通安全宣传力度，做好司乘人员的安全提醒，特别是长途客、货运企业及驾驶员的安全宣传教育。坚决维护好全市道路交通安全形势持续平稳，坚决做好交通运输安全生产工作。

贺州市八步区“11.24”较大道路交通事故调查组

2021年3月23日